



Nr. 219 Kabinettsitzung vom 5. April 1927, 16 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1419, Bl. 339–340

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Geßler, Schätzel, Koch; StS Pünder, Meissner, Schmid; MinDir. Offermann, Wallroth; MinR Wachsmann; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 16:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Ausfallbürgschaft des Reichs bei Lieferungsgeschäften mit Sowjetrußland.
2. Anträge Preußens und Badens zum Strafgesetzentwurf.

1. Ausfallbürgschaft des Reichs bei Lieferungsgeschäften mit Sowjetrußland.

Der Reichswirtschaftsminister trug den Sachverhalt vor¹.

Der Reichskanzler stellte fest, daß alle Kabinettsmitglieder mit dem Vorschlage des Reichswirtschaftsministers einverstanden sind.

Anschließend erklärte der Reichswirtschaftsminister daß die Vorlage in Form eines Initiativantrags der Regierungsparteien an den Reichstag gebracht werde, weil die Zeit nicht mehr ausreiche, sie rechtzeitig durch den Reichsrat durchzubringen. Der Reichsrat werde voraussichtlich nicht verstimmt sein. Mit den Ländern sei bereits Fühlung genommen. Der Interfraktionelle Ausschuß soll über den Vorschlag am 6. April verhandeln.

Das Kabinett nahm von diesen Erklärungen Kenntnis².

2. Anträge Preußens und Badens zum Strafgesetzentwurf.

Der Reichsminister der Justiz trug vor, daß nach einem Antrag Preußens 2 Bestimmungen des Republikschutzgesetzes, in denen die republikanische Staatsform erwähnt sei, in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden sollten³. Die Reichsregierung habe, um den Fortgang der Arbeiten nicht zu

¹ Für Warenlieferungen in die Sowjetunion im Gesamtwert von 300 Mio RM hatte die RReg. eine Ausfallgarantie von 35% des Kaufpreises übernommen (vgl. Dok. Nr. 8, Anm. 1). Da der vom Reich zur Verfügung gestellte Garantiefonds in Höhe von 105 Mio RM für die Abwicklung der Liefergeschäfte nicht ausreichte, erbaten der RWiM, der RAM und der RFM in einer gemeinsamen Vorlage vom 2. 4. die Zustimmung des Kabinetts zur Übernahme einer weiteren Ausfallbürgschaft des Reichs in Höhe von 23,5 Mio RM (R 43 I/136, Bl. 94–97). Die Kabinettsvorlage des RWiM, des RAM und des RFM vom 2. 4. ist – ohne die beigefügte Aufzeichnung – abgedruckt in: ADAP, Serie B, Bd. V, Dok. Nr. 55.

² Am 6. 4. brachten DNVP, Zentrum, DVP, DDP und BVP im RT einen GesEntw. über die Übernahme von Garantien für Lieferungsgeschäfte nach der UdSSR ein; der GesEntw. wurde am 7. 4. vom RT angenommen (RT-Bd. 415, Drucks. Nr. 3336; RT-Bd. 393, S. 10586 f.). Gesetzestext: RGBL. 1927 I, S. 106.

³ Siehe Dok. Nr. 213, P. 3.

stören, im Reichsrat die Ablehnung des preußischen Antrages erbeten. Am 5. April habe sich Baden dem preußischen Antrage angeschlossen; es habe verlangt, daß die Reichsregierung erklären solle, sie werde eine Vorlage einbringen, nach der die in Frage kommenden Bestimmungen als Nachtrag zum vorliegenden Entwurf des Strafgesetzbuchs vorgesehen werden. Andernfalls würde Baden für den preußischen Antrag stimmen⁴.

Durch die 3 badischen Stimmen würde die Annahme des preußischen Antrages sichergestellt werden. Dadurch würden erhebliche Schwierigkeiten entstehen.

Es käme in Frage, daß mit Baden über eine erträgliche Auslegung der Instruktion⁵ und mit Preußen darüber verhandelt wird, daß das Wort „republikanisch“ aus den Bestimmungen gestrichen wird. Es müsse auf jeden Fall vermieden werden, daß die beiden Bestimmungen nach Ablauf der Geltungsdauer des Republikenschutzgesetzes vorübergehend außer Kraft treten.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß diese Möglichkeit nicht bestehe, wenn die Geltungsdauer des Republikenschutzgesetzes verlängert wird. Dann könne über die Frage, wie weit die Bestimmungen in das Strafgesetzbuch einzuarbeiten sind, weiter verhandelt werden⁶.

Die Sitzung wurde darauf mit Rücksicht auf die Abstimmungen im Plenum des Reichstags⁷ abgebrochen⁸.

⁴ Siehe die Anträge Preußens, die Erklärung Badens sowie die Ausführungen des RJM bei der Beratung des Strafgesetzentwurfs in der Vollsitzung des RR am 5. 4. (Niederschriften des RR 1927, S. 74 f.).

⁵ Instruktion der bad. Reg. an den Vertreter Badens im RR. Siehe dazu die folgende Anmerkung.

⁶ In den Akten der Rkei (R 43 I/1868, Bl. 21–22) befindet sich die nicht signierte Abschrift eines – wahrscheinlich von RK Marx verfaßten – Schreibens an den Bad. StPräs. Trunk vom 7.4.27, in dem es heißt: Die Pr. Reg. habe bekanntlich die Aufnahme zweier Paragraphen des Republikenschutzgesetzes in den Entwurf des Strafgesetzbuchs beantragt. Es sei klar, daß die Beratung dieses Antrags „längere und schwierige politische Debatten auslösen“ und die Erledigung des Strafgesetzentwurfs durch den RR vor der Osterpause unmöglich machen würde. „Die badische Regierung hat ihren Vertreter [im RR] beauftragt, nur dann von einer Unterstützung des preußischen Antrages abzusehen, wenn von der Reichsregierung eine Erklärung in dem Sinne abgegeben würde, wie sie von der badischen Regierung in ihren Instruktionen an ihren Vertreter näher formuliert ist. Ich fasse die Meinung der badischen Regierung [...] als dahingehend auf, daß nach dem Ablauf der Geltungszeit des Republikenschutzgesetzes am 21. Juli d. J. unter keinen Umständen eine Lücke eintritt, während der die noch in Geltung befindlichen Bestimmungen des Republikenschutzgesetzes nicht in Kraft sind. Die Reichsregierung stimmt in dieser Richtung vollkommen mit der Auffassung der badischen Regierung überein. Es muß gleich nach dem Wiederzusammentritt des Reichstags am 10. Mai d. J. dem Reichstag eine Vorlage zugehen, die entweder eine Verlängerung der Gültigkeit der noch in Kraft befindlichen Bestimmungen des Republikenschutzgesetzes über den 21. Juli d. J. hinaus vorsieht, oder diejenigen Bestimmungen, auf deren fortdauernde Geltung man Wert legt, von neuem in gesetzliche Formen bringt. Ich habe angenommen, daß die Erklärung, die der Herr Reichsjustizminister Dr. Hergt in der Sitzung des Reichsrats vom 5. April d. J. abgegeben hat [Anm. 4], in dieser Beziehung alle Bedenken zu beseitigen geeignet war. [...] Meine persönliche Bitte geht nun dahin, mir gütigst umgehend mitteilen zu wollen, ob nicht mit einer Erklärung der Reichsregierung – in dem Sinne wie oben angedeutet – dem Wunsche der badischen Regierung genügt werden könnte. Es soll in keiner Weise nach dem 21. Juli d. J. eine Lücke entstehen. Das ist der feste Wille der Reichsregierung. Zur Abgabe einer Erklärung in dieser Richtung würden wir bereit sein. [...] Die badische Regierung hat in so vielen Punkten den möglichst baldigen Abschluß der Beratungen des Strafgesetzbuches im Reichsrat unterstützt und gefördert, daß ich ohne weiteres annehme, daß sie auch in der vorliegenden Frage kein Hindernis bereiten wird. Es würde schließlich schon genügen, wenn der badische Vertreter sich bei der Abstimmung [über den preußischen Antrag] der Stimme enthalten würde.“ (R 43 I/1868, Bl. 21–22).

⁷ In der Sitzung des RT vom 5. 4. wurde über den Haushaltsplan für 1927 abgestimmt (RT-Bd. 393, S. 10478 ff.).

⁸ Zur Fortsetzung der Kabinettsberatung über das Republikenschutzgesetz siehe Dok. Nr. 220, P. 4.

Zitierhinweis

Nr. 219 Kabinettsitzung vom 5. April 1927, 16 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 676–677 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D219>